

RESPONSABILIDAD CIVIL

Abog. Prof: Verónica Massachiodi

Tipos de responsabilidad

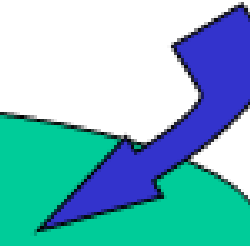
- ❑ Contractual: incumplimiento de una obligación
- ❑ Extracontractual: violación del deber genérico de no dañar a otro

FUNCIONES:

- **RESARCITORIA (ART. 1716 Y SS CCCCN) : PRETENDE LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO. TIENE SU ORIGEN EN :**



A) LA VIOLACIÓN DEL DEBER
GENÉRICO DE NO DAÑAR



B) EL INCUMPLIMIENTO DE
UNA OBLIGACIÓN

FUNCIONES:

- **PREVENTIVA (ART. 1710 Y SS)** : TODA PERSONA TIENE EL DEBER DE:

EVITAR QUE UN
DAÑO SE PRODUZCA

EVITAR QUE UN
DAÑO CONTINÚE

EVITAR QUE UN DAÑO SE AGRAVE
CUANDO YA SE HUBIERA
PRODUCIDO

FUNCIONES:

- **PUNITIVA** : BUSCA SANCIONAR PECUNIARIAMENTE A QUIEN CAUSA UN DAÑO DELIBERADAMENTE A OTRO CUANDO REPARAR EL DAÑO NO ES CONDENA SUFICIENTE PARA OBTENER UNA ADECUADA SATISFACCIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO.

ENCONTRAMOS ESTA FUNCIÓN MATERIALIZADA EN LOS DAÑOS PUNITIVOS REGULADOS EN EL ART. 52 BIS DE LA LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EN EL ART. 64 DE LA LEY 27.442 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ART. 52 BIS DE LA LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

AL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON
SUS OBLIGACIONES PARA CON EL
CONSUMIDOR SE LE APLICARÁ UNA
MULTA CIVIL

ART. 64 DE LA LEY 27.442 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

A LAS PERSONAS QUE INCUMPLAN LA
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
SE LE APLICARÁ UNA MULTA CIVIL

FUNCIÓN RESARCITORIA: PRESUPUESTOS

ANTI JURIDICIDAD

**FACTOR DE
ATRIBUCIÓN**

NEXO CAUSAL

DAÑO

ANTI JURIDICIDAD

ACCIÓN U OMISIÓN NO JUSTIFICADA.

- ENCuentra justificación ante ciertas situaciones como legítima defensa: requiere 1) agresión ilícita actual o inminente; 2) ausencia de provocación por quien se defiende 3) empleo de un medio proporcionado para repeler la agresión en relación con el uso por el agresor

FACTOR DE ATRIBUCIÓN

1) **SUBJETIVO:**

- CULPA (OMISIÓN DE LA DILIGENCIA DEBIDA SEGÚN LA NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE PERSONA, TIEMPO Y LUGAR) IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA E IMPERICIA EN EL ARTE O PROFESIÓN
- DOLO (PRODUCCIÓN DE UN DAÑO DE MANERA INTENCIONAL, O CON MANIFIESTA INDIFERENCIA POR LOS INTERESES AJENOS)

VALORACIÓN DE LA CONDUCTA: A MAYOR DEBER DE OBRAR CON PRUDENCIA Y PLENO CONOCIMIENTO, MAYOR ES LA DILIGENCIA QUE SE EXIGE Y LA VALORACIÓN DE LA PREVISIBILIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

LA ACTIVIDAD DEL PROFESIONAL LIBERAL ES SUBJETIVA SALVO QUE HUBIERA COMPROMETIDO UN RESULTADO CONCRETO Y NO LO LOGRE (ART. 1768)

2) **OBJETIVO:** PRESCINDE DE CULPA PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD.

HAY RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EJ: CUANDO LA OBLIGACIÓN ES DE RESULTADO (ART. 1723)/ EN LA RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL POR EL HECHO DEL DEPENDIENTE (ART. 1753) CUANDO EL HECHO DAÑOSO OCURRE EN EJERCICIO O CON OCASIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS AL DEPENDIENTE

NEXO CAUSAL

PARA QUE EXISTA RESPONSABILIDAD DEBE HABER UNA RELACIÓN DE CAUSA A EFECTO ENTRE EL ACTO DEL SUJETO Y EL DAÑO SUFRIDO POR EL DAMNIFICADO

DAÑO

ES LA LESIÓN A UN DERECHO O INTERES NO PROHIBIDO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO Y QUE TIENE POR OBJETO LA PERSONA, EL PATRIMONIO O UN DERECHO DE INCIDENCIA COLECTIVA (ART. 1737)